



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
COMARCA DE MARABÁ – GABINETE DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL

PROCESSO: 0809081-54.2021.8.14.0028

REQUERENTE: CD MARABA COMERCIO LTDA - EPP

REQUERIDO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS DO NORTE LTDA.

SENTENÇA

Vistos.

CD Marabá Comércio Ltda opôs Embargos à Execução que lhe move White Martins Gases Industriais do Norte S/A, alegando, em síntese, a prescrição intercorrente e a invalidade dos documentos que instruem a execução (Id. 34007066 - Pág. 1 e Id. 34007066 - Pág. 8).

A embargada apresentou contrarrazões (Id. 55910551 - Pág. 1), refutando a prescrição intercorrente e defendendo a validade dos documentos executivos.

Recebidos os embargos sem efeito suspensivo, conforme decisão no Id. 59312145 - Pág. 1, vez que não restaram comprovados os requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como a execução não estava garantida.

A embargada informou que utilizará as provas documentais já acostadas aos autos e não possui interesse na produção de outras provas (Id. 61551025 - Pág. 1). O embargante, por sua vez, requereu o juízo de retratação, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de efeito suspensivo nos Embargos à Execução (Id. 68455300 - Pág. 1).

A embargante interpôs Agravo de Instrumento (0808499-07.2022.8.14.0000) indicado no Id.

68456931 - Pág. 1. A decisão em Agravo de Instrumento foi conhecida e negado provimento (Id. 92857922 - Pág. 27), transitando livremente em julgado, conforme certidão de Id. 92857922 - Pág. 29.

A parte embargada manifestou-se pelo julgamento dos Embargos à Execução (Id. 103726211 - Pág. 1).

Passo a decidir.

Da Prescrição Intercorrente

A embargante alega a prescrição intercorrente, pois a citação ocorreu após 11 anos da distribuição do feito. Segundo alega, houve paralisação da execução por período superior ao prazo prescricional trienal previsto no artigo 206, §3º, VIII do Código Civil e na Súmula 150 do STF.

Verifica-se que, de fato, houve uma significativa paralisação no andamento do processo, atribuível à embargada. A demora injustificada em promover os atos processuais necessários ao andamento da execução caracteriza a inércia da parte exequente.

Conforme entendimento consolidado nos tribunais superiores, a prescrição intercorrente ocorre quando a execução permanece paralisada por período superior ao prazo prescricional da pretensão executiva, em razão da inércia do exequente.

Da Validade dos Documentos Executivos

A embargada defende que os documentos apresentados são idôneos e conferem força executiva ao título. No entanto, a análise dos autos revela que a documentação apresentada é insuficiente para comprovar a exigibilidade do crédito, dada a alegação de prescrição intercorrente, que, se acolhida, extingue a pretensão executiva.

Dispositivo

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTES os Embargos à Execução opostos por CD Marabá Comércio Ltda, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a execução movida por White Martins Gases Industriais do Norte S/A, com fundamento no artigo 487, II, do Código de

Processo Civil.

Condeno a embargada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Certifique-se a presente sentença nos autos executivos (0008943-15.2009.8.14.0028.), para prosseguimento.

Transitado em julgado e não havendo requerimento da parte interessada, baixem-se e arquivem-se.

Sentença publicada e registrada por meio do sistema PJE.

Serve a presente como Ofício, Edital, Carta Precatória, Intimação Eletrônica, Intimação via Procuradoria ou DJE, dentre esses, o expediente que for necessário, nos termos do Provimento nº 003/2009-CJCI.

Marabá, datado e assinado eletronicamente.

ANDREA APARECIDA DE ALMEIDA LOPES

Juíza de Direito Titular da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá.